

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 605/2537 นาย ปกิจ สุทธาศวิน และนาวาเอกหญิง
นัยนา สุทธาศวิน

ผู้ร้อง

ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ นาย
เกษม สุทธาศวิน

ผู้ร้อง

นาง สม จันทร สุทธาศวิน กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1055, มาตรา 1060, มาตรา 1069, มาตรา 1251 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 55

ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของ ก. ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการชำระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธา ซึ่ง ก.เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1251 วรรคสอง จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระ
บัญชีห้างหุ้นส่วนดังกล่าวได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธามีหุ้นส่วน 5 คน เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2532 นายเกษม ตาย เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนต้องเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1055(5) ประกอบด้วยมาตรา 1080 และ
จะต้องตั้งผู้ชำระบัญชีกับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงาน

ในกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม หรือบุคคลอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้
ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธาต่อไป

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธายังไม่
ต้องเลิกกันเพราะผู้คัดค้านที่ 1 ได้ดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวต่อมาโดย
ยอมรับซื้อหุ้นของนายเกษมผู้ตายไว้ทั้งหมด สัญญาหุ้นส่วนและกิจการของห้างหุ้น
ส่วนทั้งหมดจึงยังดำเนินอยู่ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องเลิกกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1060 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม ให้เป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธา

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาผู้คัดค้านทั้งสองว่าผู้ร้องในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายเกษมมีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ศรีสุทธาหรือไม่เห็นว่า ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเกษมย่อมเป็นผู้มีส่วนได้
เสียในการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีสุทธาตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 วรรคสองผู้ร้องจึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้ง
ผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนดังกล่าวได้

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆาญร-ยงยุทธ ธารีสาร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>